

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN
901/2542

ร้อยตำรวจตรี หรือ จำสับตำรวจ หรือ
นาย สม พล พัฒนวิเชียร

ผู้ถูกกล่าว
หา

ป.วิ.พ. มาตรา 31

การที่ผู้ถูกกล่าวหาไปพบผู้พิพากษา หัวหน้า ศาลชั้นต้นที่บ้านพักเพื่อขอร้องให้ช่วยปล่อยชั่วคราวหรือรอกการลงโทษเพื่อต้องการช่วยเหลือ พ. ซึ่งเป็นหลานโดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาได้เสนอผลประโยชน์เป็นเงินแก่ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลชั้นต้นแต่อย่างใด และเมื่อ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลชั้นต้นปฏิเสธและแนะนำให้ไปปรึกษาทนายความ ผู้ถูกกล่าวหา ก็กลับไปโดยดี ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหา ได้กล่าวรับรองต่อ พ. ว่าศาลชั้นต้นจะให้ปล่อยชั่วคราวหรือตัดสินรอกการลงโทษให้แต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้นในชั้นฎีกา พ. ยังได้ทำบันทึกด้วยลายมือของตนเองยืนยันว่าตนไม่เคยให้เงินแก่ผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้ช่วยวิ่งเต้นคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกกล่าวหาได้ช่วยเหลือโดยสุจริตใจเพราะเป็นญาติกัน โดยมีศักดิ์ เป็นอาและด้วยความสงสารลูกของ พ. จึงเห็นได้ว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหา นั้นกระทำไปโดยสุจริตด้วยเจตนา ที่จะช่วยเหลือ พ. ซึ่งเป็นญาติกันตามสมควร ทั้งไม่ปรากฏว่าได้เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ เป็นเงินตอบแทนแต่อย่างใด จึงมิใช่เป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1)

คดีสืบเนื่องมาจาก นางเพ็ญศรีหรือตัว สำนีว่องหรือคนสุภาพถูกฟ้องเป็นจำเลย ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 442/2541 หมายเลขแดงที่ 467/2541 ของศาลชั้นต้น ใน ข้อหาความผิดเกี่ยวกับเงินตราศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2541 ลงโทษจำคุกนางเพ็ญศรี 3 ปี ในวันดังกล่าวนายดาบตำรวจพยัพตั้งอัน ทำ หน้าที่หัวหน้าตำรวจและรักษาความปลอดภัยประจำศาลจังหวัดหลังสวน ขณะกำลัง คุมตัวนางเพ็ญศรีออกจากห้องพิจารณาเพื่อกลับเข้าห้องควบคุมของศาลนางเพ็ญศรี พุดกับนายดาบตำรวจพยัพว่า จำสืบตำรวจสมพล พัฒนวิเชียร ผู้ถูกกล่าวหารับปาก ว่าจะวิ่งเต้นในเรื่องประกันตัวและเรื่องคดีทั้งได้เสียค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา มาก แล้ว แต่ไม่เห็นว่าจะได้ผลอะไร และผู้ถูกกล่าวหา ยังรับปากว่าจะวิ่งเต้นในชั้นอุทธรณ์ ให้อีก นอกจากนี้นางเพ็ญศรีเคยพูดในลักษณะเดียวกัน ต่อนายดาบตำรวจไพฑูรย์ มั่นทรานนท์ และนายดาบตำรวจโกสิน สุวรรณชาติ ว่าเสียเงินไปเป็นแสนแล้วแต่ยัง ประกันตัวไม่ได้และยังต้องติดคุก นายดาบตำรวจพยัพเกรงว่าจะมีผู้หลอกลวงนาง เพ็ญศรีโดยแอบอ้างศาลเพื่อหาผลประโยชน์ อันอาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียขึ้นแก่ ศาลและผู้พิพากษา จึงทำบันทึกข้อเท็จจริงเสนอต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณ ศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 31(1), 33 ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 จึงให้จำคุกร้อยตำรวจตรีหรือจำสืบตำรวจหรือ นาย สมพล พัฒนวิเชียรผู้ถูกกล่าวหา 2 เดือน

ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ถูกกล่าวหาฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ทางไต่สวนข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่านางเพ็ญศรีหรือตัว สำนัล
ว่องหรือคนสุภาพ จำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 467/2541 ของศาลชั้นต้นถูก
ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 3 ปี ในความผิดเกี่ยวกับเงินตรา เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2541 ซึ่งก่อนหน้านั้นในชั้นฝากขัง นายอวยชัย คนสุภาพอดีตสามีของ
นางเพ็ญศรีได้พาผู้ถูกกล่าวหาซึ่งมีศักดิ์ เป็นอาของนางเพ็ญศรีมาเยี่ยมนางเพ็ญศรีที่
ห้องควบคุมผู้ต้องหาของศาลชั้นต้น และรับปากนางเพ็ญศรีว่า จะช่วยเหลือติดต่อให้
ศาลชั้นต้นสั่งปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณา หลังจากนั้นผู้ถูกกล่าวหาและนายอวย
ชัยได้ไปพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นที่บ้านพักและสอบถามว่าถูกหลานถูกจับ มี
ทางช่วยเหลือได้หรือไม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นให้กลับไปหาทนายความเมื่อผู้
ถูกกล่าวหาขอให้ผ่อนหนักเป็นเบาโดยรอกการลงโทษหรือปรับแทนผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลก็บอกว่าไม่ได้ต้องแล้วแต่รูปคดีนางเพ็ญศรีไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวระหว่าง
พิจารณาและถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก ผู้ถูกกล่าวหาได้พูดกับนางเพ็ญศรีว่าจะ
ช่วยให้นางเพ็ญศรีได้รับการปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ โดยบอกว่าไม่ทราบทนายที่
กรุงเทพยังอยู่หรือเปล่า แต่นางเพ็ญศรี ก็ไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ถูกกล่าวหาว่ามี ผู้ถูกกล่าวหาที่มีพฤติการณ์เรียก
ร้องผลประโยชน์เป็นเงินจากนางเพ็ญศรีเพื่อนำไปวิ่งเต้นคดีให้ได้รับการประกันตัว
หรือเพื่อให้รอกการลงโทษหรือไม่ จากการไต่สวนของศาลชั้นต้นก็มีแต่คำเบิกความ
ของนายดาบตำรวจพยัพ ตั้งอัน เท่านั้นที่ยืนยันว่าในวันที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก
นางเพ็ญศรีนั้น นางเพ็ญศรีร้องให้เมื่อสอบถามก็ได้ความว่าได้เสียเงินวิ่งเต้นให้ผู้ถูก
กล่าวหาไปเป็นแสนแล้ว แต่ก็ประกันตัวไม่ได้ทั้งยังถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกด้วย
ซึ่งเป็นเพียงคำบอกเล่า มิได้รู้เห็นว่ามี การเสียเงินให้ผู้ถูกกล่าวหาไปจริงหรือไม่ ส่วน
นางเพ็ญศรีนั้นเพียงแต่เบิกความว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยไปเยี่ยมพร้อมกับนายอวยชัย
และถามพยานว่ามีเงินหรือไม่ จะช่วยวิ่งเต้นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นให้ปล่อย
ชั่วคราวเพราะรู้จักกัน เป็นเพื่อนกับบุตรชาย พยานบอกว่าไม่มีเงินและไม่ปรากฏว่า

พยานได้ให้เงินแก่ผู้ถูกกล่าวหาไปเพื่อเป็นค่าวิ่งเต้นดังกล่าวแต่อย่างใดนายอวยชัย
อดีตสามีนางเพ็ญศรีก็เบิกความว่าเมื่อผู้ถูกกล่าวหาทราบว่านางเพ็ญศรีซึ่งเป็นหลาน
ถูกจับก็มาเยี่ยมพร้อมกับพยานและพูดว่าจะไปช่วยพูดกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้น
ต้นให้อาจได้รับการปล่อยชั่วคราว เพราะเคยเห็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นมา
ตั้งแต่เด็ก มีบ้านอยู่ใกล้กัน และรู้จักบิดาภริยาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นด้วย หลัง
จากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ผู้ถูกกล่าวหาและพยานไปพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้น
ที่บ้านพักผู้ถูกกล่าวหาถามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นว่าหลานถูกจับจะขอให้ช่วย
ปล่อยชั่วคราวได้หรือไม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นปฏิเสธผู้ถูกกล่าวหาจึงถามต่อ
ไปว่า ถ้าอย่างนั้นขอให้ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาโดยตัดสินรอกการลงโทษและลงโทษปรับ
แทนจะได้หรือไม่แต่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นตอบว่าไม่ได้ต้องแล้วแต่รูปคดีดังนี้
จากคำเบิกความของนายอวยชัยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาได้เรียกร้องผลประโยชน์
เป็นเงินจากนางเพ็ญศรีเพื่อนำไปวิ่งเต้นให้ได้รับการประกันตัวหรือเพื่อให้รอกการ
ลงโทษแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกกล่าวหาไปพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นที่บ้านพักเพื่อ
ขอร้องให้ช่วยปล่อยชั่วคราวหรือรอกการลงโทษนั้นก็เป็นการทำไปเพื่อต้องการช่วย
เหลือนางเพ็ญศรีซึ่งเป็นหลานโดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาได้เสนอผลประโยชน์เป็น
เงินแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นแต่อย่างใด และเมื่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้น
ปฏิเสธและแนะนำให้ไปปรึกษาทนายความผู้ถูกกล่าวหา ก็กลับไปโดยดี ทั้งไม่ปรากฏ
ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กล่าวรับรองต่อนางเพ็ญศรีหรือนายอวยชัยว่าศาลชั้นต้นจะให้
ปล่อยชั่วคราวหรือตัดสินรอกการลงโทษให้แต่อย่างใดยิ่งไปกว่านั้นในชั้นฎีกานางเพ็ญ
ศรียังได้ทำบันทึกลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541 ด้วยลายมือของตนเองยืนยันว่านาง
เพ็ญศรีไม่เคยให้เงินแก่ผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้ช่วยวิ่งเต้นคดีแต่อย่างใดผู้ถูกกล่าวหาได้
ช่วยเหลือนางเพ็ญศรีโดยสุจริตใจเพราะเป็นญาติกันโดยมีศักดิ์ เป็นอาและด้วยความ
สงสารลูกของนางเพ็ญศรีเช่นนี้ จึงเห็นได้ว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหา นั้นกระทำ
ไปโดยสุจริตด้วยเจตนาที่จะช่วยเหลือนางเพ็ญศรีซึ่งเป็นญาติกันตามสมควรแก่กรณี

ทั้งไม่ปรากฏว่าได้เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์เป็นเงินตอบแทนแต่อย่างใด จึงมิใช่เป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1)ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษผู้ถูกกล่าวหาฐานละเมิดอำนาจศาล มานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของผู้ถูกกล่าวหาฟังขึ้น"

พิพากษากลับเป็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล

(ระพีพร บรรจงศิลป-วุฒินันท์ สุขสว่าง-วิรัช ลิ้มวิชัย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายนั้นถือเป็นกฎหมายที่ให้
อำนาจศาลสำหรับควบคุมกระบวนการพิจารณาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเป็น
ธรรมเพื่อเป็นการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของศาลยุติธรรมโดยถือว่าเป็นกฎหมายที่ให้
ศาลมีอำนาจพิเศษในการที่จะสั่งลงโทษผู้